

עין משפט
גד מצוה

כח:

אבֿל הוא עצמו פטור דקרקע עולם הויקתו. ולא צעי למימר שהזקק הוא עצמו צמים דלישגא משמע שהזחלק עצמו צמים ולא שהזקק צהן ובאפקריה לא מאי לאוקמי דל"כ לא מחייב לא אכלים ולא על עצמו:

ה"ב היבא דאפקרינהו. פ"ה דסצר רצ דבור שחייבה עליו תורה בהפקיר רשותו וצורו וא"ת דנשמעתין דמחזרת (לעיל דף כא.) ר"ל דרצ סצר צור צרשותו חייב ושמאל סצר דפטור ופי' שם צקונט' דפליגי בהפקיר רשותו ולא הפקיר צורו וי"ל דלא קיימא מסקנא דהתם הכי ומיהו נראה דרצ מאי סצר ספיר בהפקיר רשותו ולא צורו נמי אפקרינהו לא היו צור לרצ היינו משום דעדיפי מצור ואיכא נמי לחיובינהו משום שור ולחייב צהן את הכלים אצל צור צרשותו ליכא לחיובי משור דשור צרשותו פטור כדתנן (לעיל דף ט:.) מוח' מרשות המיוחדת למזיק לכל הפחות צור היו ופטור על הכלים ושמאל דסצר הכא דאפילו לא אפקרינהו היו צור מאי סצר דבור צרשותו פטור לגמרי ואפילו צור לא היו דמאי א"ל צרשותי מאי צעית ומה שצקונטרס ראה לחייב בהפקיר רשותו וצורו כמו צחופר צור צרה"ר אין נראה לר"י דחופר צור צרה"ר חפר צור צאיסור וכן חפר צור צרשותו סמוך לה"ר צאיסור חפרו ואפילו חופר צאמנע רשותו והפקיר רשותו ולא צורו כיון דשלו הוא חייב להסיר התקלה כדאמרין בהפרה (לקמן דף מת. ושם) דכיון דאית ליה לממלייה ולא מלייה כמאן דכרייה דמי * אצל הפקיר רשותו וצורו דחפר צהיתר וגם השתא דהפקיר לאו צעל הצור הוא לא מחייב תדע דצפ' הפרה (לקמן כא.) דחקינן לאשכוחי צור של שני שותפין:

ונשוף באבן. דוקא נקט דנשוף צאצן אצל נתקל צאצן ונשוף בקרקע פטור דקרקע עולם הויקמו ואפילו שמואל * מורה הכא דפטור כדפטור לקמן בהפרה (דף ג.) ושם נתקל צצור ונפל לאחורי הצור וההיא דלעיל דמחייב שמואל צריך לאוקמא כגון שנצטב בקרקע שהמים נשפכים עליה דדמי לקרקע הצור ואע"ג דשור שדחף חצירו לצור וגם הניח אצן ע"פ הצור וצא שור ונתקל צה ונפל לצור מחייבין בהפרה (שם) יש לחלק כיון שיש שם תקלה על הצור ומיהו ודאי לרצ קשה כי היכי דקאמר רצ קרקע עולם הויקמו ה"נ נימא צעל האצן צור של פלוני הויקו:

אמר רבה במתבוי' להורידה בו'. רצה לא צעי לאוקמי צמתכוין לשצור כדמוקי לה אצי' לקמן משום דנשצרה כדו דקאמר ת"ק משמע דנשצרה מאליו עלה קאמי ר' יהודה לחלק צין מתכוין לשאין מתכוין וא"ת והא ר' יהודה אית ליה צפרק האומנין (צ"מ דף פז: ושם^{טז}) דנתקל לאו פושע הוא גצי מעציר מצית ממוקס למקוס ונשצרה דקאמר ר' יהודה שומר חנם ישצב נושא שכר ישלם ומפרש התם האי כדיניה והאי כדיניה ואין לומר דמתכוין להורידה דהכא היו פושע טפי דל"כ היכי דייק מכלל דמחייב ר"מ אפילו נפשרה דלמא צנתקל דוקא מחייב אצל נפשרה דהוי אונס טפי לא וי"ל דקסצר רצה כי היכי דאמרין התם לר"מ דשצועה זו תקנת חכמים היא צשומר שכר ה"נ לרצי יהודה תקנת חכמים היא צשומר חנם אלא דקסצר רצי יהודה דצשומר שכר לא רצו חכמים להלך: **ואונס רחמנא פשריה**. ומפגע תחת פלע לא מרצינן אונס גמור כדפירשתי לעיל (דף פז: ט:):

והתניא נשברה כדו בו'. וא"ת והיכי מייתי מצרייתא דפטור ר"מ צקנקטיס צרוח שאינה מצויה דלמא ה"מ לענין שאר נזקין אצל מתני' איכא לאוקמי צאדס המזיק דצדך הלוכו נפלו החרסים על האדס מכחו ואדס המזיק חייב צרוח שאינה מצויה כדאמרין לעיל סוף פרק שני (דף כו.) וי"ל דצמתניטין נמי קתני והזחלק אחד צמים דתקלת מימיו הוא ולא אדס המזיק ולמה מחייב שם ר"מ יותר מצקנקטיס וא"ת ומאי פריך מולנערה לא תעשה דצר דנפאשרה ודאי מחייב ר"מ אע"פ שהנפילה היתה צאונס מ"מ אחר כך היה לו לסלק וי"ל דרצי מאיר מחייב צכל ענין אף על פי שלא היה לו פנאי לסלק:

המניח פרק שלישי בבא קמא

אבל הזקק הוא עצמו פטור: **קרקע עולם**. שאין לה בעלים: **הויקסו**. וממונו של זה גרמא צעלמא עבד ליה ורצ לטעמיה דלומר לקמן (דף נ:.) צור שחייבה עליו תורה להצלו ולא לחצטו: **מצורו למדנו**. צפ"ק (דף נ:.) **שור ולא אדס חמור ולא כלים**. והני מילי

היכא דמת האדס דקרא צמימה משתעי דכתיב והמת יהיה לו אצל צנוק אדס חייב צעל הצור דקרא מכופר (א) ממעטינן: **ועלים פטורין**. על נזקי כלים פטור צעל הצור דשצירמן זו היא מיתתן ומתניטין נמי מימיו צורו הוא הלכך כי חייב על נזקי הגוף חייציה ולא על הכלים: **ורצ ה"מ**. דתקלתו למדנו מצורו: **דאפקרינהו**. כי צור דסצר רצ צור שחייבה עליו תורה בהפקיר רשותו וצורו הוא דחייצמו: **אצל לא אפקרינהו ממונו הוא**. ומשורו למדנו הלכך טיינף כלי ממונו דמזיק עבד אצל נזק הגוף קרקע עולם עבדה ושמאל סצר בהפקיר רשותו ולא הפקיר צורו נמי משתעי קרא ופטור צו את הכלים הלכך מתני' אע"ג דלא אפקרינהו צורו היו ומאי דקתני חייב צהיזק גופו קמיירי ולא צכלוי ואע"ג דקרקע עולם עבדה ליה חייב דשמואל לטעמיה דלמר לקמן (דף נ:.) צור שחייבה עליו תורה להצלו וכ"ש לחצטו ואע"ג דקרקע עולם אזקמיה: **נשצצרו**. צכלי השור שייכא שצירה כגון עול וסולמנין. קריעה שייכא במרדעת של חמור: **הא נמה זה דומה אדרצב**. תולה כתיבא צלא כתיבא: **אלא מה דומה לזה נו'**. דאס הזוקין צהס כלים או נתקל צהן אדס ומת פטור: **רישא**. דקתני אצנו וסכיננו דומין לצור: **קשיא לרצ ס"ד אפי'** דלאא אפקריה מיירי:

וסיפא. דקתני אס הטיח אחר כלומיתו צאצן של זה חייב: **קשיא לשמואל** דהשתא משמע דמשורו למדנו: **צז"א**. דלצנו דומה לצור כשהפקירו: **לר' יהודה דמחייב על נזקי כלים צצור**. צפרק שור שנגח את הפרה (לקמן דף ג:.) **לא שני**. דהטיח כלומיתו צאצן חייב: **אלא שנתקל צאצן ונשוף**. הכלי צאצן: **פטור**. דקרקע גרמה לו: **דלא כר' נפן**. דלומר לקמן (דף ג.) צשור שדחף את חצירו לצור כל היכא דליכא לאשתלומי מהאי שור משתלם מצור האי דעבד ליה הויקא: **צמתכוין להורידה למטה מכתיפיו**. ונתקל והוטעה צכותל חייב דנתקל פושע הוא: **אמר אצי' מכלל**. דר"מ דמחמייר טפי מחייב: **אפי' נפאשרה**. נימוחה הכד מעצמה על כתיפו דהוי אונס: **נפאשרה**. נימוחה כדמתרגמינן (שמות טז) וחס השמש ונמס פאשר: **אפילו אונס צידו**. אפילו נפאשרה מעצמה שלא נפלה מידו אלא נימוחה ונאשר האזון צידו: **פטור**

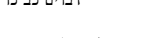
פושע הוא: **אמר אצי' מכלל**. דר"מ דמחמייר טפי מחייב: **אפי' נפאשרה**. נימוחה הכד מעצמה על כתיפו דהוי אונס: **נפאשרה**. נימוחה כדמתרגמינן (שמות טז) וחס השמש ונמס פאשר: **אפילו אונס צידו**. אפילו נפאשרה מעצמה שלא נפלה מידו אלא נימוחה ונאשר האזון צידו: **פטור**
באחירתו. וקיימ' לן כשמואל דהיל' כותיה בדיני, וכר' אלעזר אליבא דר' נתן. פיס', ר' יהודה אומ' במתכוין חייב בו'. דייקנין מוקתין ר' יהודה במתכוין חייב ואוקמ' רבה במתכוין להורידה למטה מכתיפו ונפלה ונשברה, מכלל דת"ק דהוא ר' מאיר, מחייב אפי' אונתה בידו. ואמאי, אונס הוא ואונס רחמנא

מסורת הש"ס

(א) ולעיל ג: ג. לקמן לא:
ממ: א.
ט לקמן נב,
א רש"ל מ"ז, ד) ולעיל ה:
וש"ן, ט) ולקמן גג,
ו) גדרים ס.ג. ע"ז נד,
ו) לקמן נו. נט: צ"מ פב:,
ח) ע"י מוס' צ"מ קיח,
ד"ה זמן, ט) ד"ה וסבר,
י) ד"ה ושמאל,



תורה אור השלם
1. ובי יפתח איש שור או בי יצרה איש בר ולא יבטנו ונפל שקמה שור או חמור:
שמות כא לג
2. ולצער לא תעשה דבר אין לצער חטא קות כי באשר יקום איש על רעו וירצחו נפש כן תדבר דהוּא:
דברים כב כו



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שור ולא וכו' מכופר ממעטיה ה"ס:



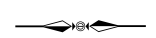
גליון הש"ס

תוס' ד"ה ה"פ בו' אבל הפקיר רשותו ובורי. עיין לעיל דף י ע"א מוספות ד"ה מה לצור: שם ד"ה ונשוף בו' מורה הכא דפטור. עיין לקמן דף ג ע"ב מוספות ד"ה לשמואל:



מוסף רש"י

דכתיב ולנערה לא תעשה דבר. משום דלמטה היא (נדרים כז.)



רבינו חננאל (המשך) ויציא בו בקרקע ונחבט (האבן) [באבן] ונשבר חייב בעל האבן כי הוא בעל הצור, ודומה הקרקע הזה לשור שדחף את שור אחר לאבן שהוא בור, ואמרי' כמן כר' נתן, וכן כי האי גונאט פטרי ליה לבעל הצור, דתניא שור שדחף את חבירו לבור בעל השור חייב בעל הצור. פטור. ר' נתן אומ' זה משלם מחצה וזה משלם מחצה. ואמרי' לר' נתן רבנן שנתן ביעקר פלוגמתייהו כל היבא דליכא מתורא לאשתלומי מידו (דחורא) [דבירא] כוליה הויקא. הילכך, כיון דקאמר ר' אלעזר חייב כמן כר' נתן, כיון דליכא לאשתלומי מן הקרקע משתלם כל הנזק מבעל האבן. והולקת ר' נתן ורבנן ופירוש טמנן בפ' שור שנגח את הפרה באחירתו. וקיימ' לן כשמואל דהיל' כותיה בדיני, וכר' אלעזר אליבא דר' נתן. פיס', ר' יהודה אומ' במתכוין חייב בו'. דייקנין מוקתין ר' יהודה במתכוין חייב ואוקמ' רבה במתכוין להורידה למטה מכתיפו ונפלה ונשברה, מכלל דת"ק דהוא ר' מאיר, מחייב אפי' אונתה בידו. ואמאי, אונס הוא ואונס רחמנא